



Besluit Openbare versie

Ons kenmerk: ACM/DC/2016/205518
Zaaknummer: 16.0935.53

Besluit van de Autoriteit Consument en Markt op grond van artikel 45, eerste lid, van de Gaswet tot het wijzigen van de tenaamstelling van de vergunning van KAS Energie Nederland B.V. in Kleinverbruik Energie der Nederlanden B.V. voor de levering van gas aan kleinverbruikers.

I. Aanvraag en procedure

1. Bij besluit van 25 juli 2013 heeft de Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM), namens de (toenmalige) Minister van Economische Zaken aan KAS Energie Nederland B.V een vergunning verleend voor de levering van gas¹, als bedoeld in artikel 45 van de Gaswet voor het leveren van gas aan afnemers die beschikken over een afsluiting op een net met een totale maximale capaciteit van ten hoogste 40 m3 (n) per uur. (hierna: kleinverbruikers).
2. De vergunning is, gelet op artikel 46, eerste lid, van de Gaswet, verleend onder het voorschrift dat KAS Energie Nederland B.V wijzigingen ten aanzien van de naam en het adres van KAS Energie Nederland B.V onverwijld aan ACM doorgeeft.
3. Bij brief met dagtekening d.d. 9 augustus 2016 heeft de rechtsgeldige vertegenwoordiger van KAS Energie Nederland B.V (hierna: de aanvrager) kenbaar gemaakt dat de statutaire naam van KAS Energie Nederland B.V per 10 december 2015 is gewijzigd in Kleinverbruik Energie der Nederlanden B.V ..
4. ACM is om die reden verzocht de vergunning op naam te stellen van Kleinverbruik Energie der Nederlanden B.V..
5. Naast de naamswijziging heeft de aanvrager wijzigingen opgegeven in de organisatorische, financiële en technische kwaliteit.
6. De aanvrager heeft een uittreksel van de Kamer van Koophandel en een afschrift van de akte van statutenwijziging verstrekt.

II. Juridisch Kader

7. Op grond van artikel 43, eerste lid, van de Gaswet is het verboden om zonder vergunning gas te leveren aan afnemers die beschikken over een aansluiting op een net met een totale maximale capaciteit van ten hoogste 40 m3(n) per uur.

¹ Besluit met kenmerk 102574_2/3



Besluit
Openbare versie

8. De Minister van Economische Zaken (hierna: de Minister) verleent op grond van artikel 45, eerste lid, van de Gaswet op aanvraag een vergunning indien de aanvrager genoegzaam aantoont dat hij:
 - (a) beschikt over de benodigde organisatorische, financiële en technische kwaliteiten voor een goede uitvoering van zijn taak;
 - (b) redelijkerwijs in staat kan worden geacht de verplichtingen als opgenomen in hoofdstuk 5 van de Gaswet na te komen.
9. Bij 'Besluit mandaat, volmacht en machtiging ACM'² heeft de Minister mandaat, volmacht en machtiging verleend aan ACM tot onder andere het nemen van besluiten die verband houden met artikel 45, eerste lid, van de Gaswet.
10. Bij Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging ACM 2013³ is mandaat en machtiging verleend aan de directeur en de teammanagers van de Directie Consumenten van ACM voor het nemen van besluiten en het verrichten van overige handelingen die verband houden met de Gaswet voor zover deze specifiek op consumentenbelangen zien. De directeur en teammanagers van de Directie Consumenten zijn aldus bevoegd om het onderhavige besluit (in ondermandaat) te nemen.
11. In het Besluit vergunning levering gas aan kleinverbruikers (hierna: het Besluit)⁴ zijn de criteria van artikel 45, eerste lid, Gaswet uitgewerkt en nadere regels gesteld met betrekking tot de inhoud van en de procedure voor de aanvraag van een vergunning.

III. Beoordeling

12. De door de aanvrager opgegeven wijzigingen in de organisatorische, financiële en technische kwaliteit zijn door ACM niet beoordeeld. Dit besluit beperkt zich daarom tot een wijziging van de tenaamstelling van de vergunning.
13. ACM beoordeelt de aanvraag tot wijziging van de tenaamstelling van de vergunning als volgt:
14. De aanvrager heeft door middel van een uittreksel van de Kamer van Koophandel en een akte van statutenwijziging aangetoond dat de bedrijfsnaam is gewijzigd in Kleinverbruik Energie der Nederlanden B.V..

² Besluit van 2 april 2013, Strct. 2013, nr. 9333

³ Besluit van 2 april 2013, Strct. 2013, nr. 9697

⁴ Besluit van 2 juni 2003, Stb. 2003, nr. 234, laatstelijk gewijzigd bij besluit van 13 maart 2013, Stb. 2013, nr.



Besluit
Openbare versie

IV. Besluit

15. Gelet op artikel 45, eerste lid, van de Gaswet, het Besluit en het bovenstaande, besluit de Minister van Economische Zaken dat de leveringsvergunning welke ten name is gesteld van KAS Energie Nederland B.V. op naam gesteld wordt van Kleinverbruik Energie der Nederlanden B.V..
16. De openbare versie publiceert ACM op haar website.
17. Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag waarop het conform artikel 3:41 van de Algemene wet bestuursrecht is bekend gemaakt.

Den Haag,

Datum: 9 september 2016

De Minister van Economische Zaken,
namens deze:

Autoriteit Consument en Markt
voor deze,

w.g.

R.J. Spencer
Teammanager Directie Consumenten

Tegen dit besluit kan degene, wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de Autoriteit Consument en Markt, Directie Juridische Zaken, Postbus 16326, 2500 BH Den Haag. In het bezwaarschrift kan een belanghebbende op basis van artikel 7:1a, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht, de Autoriteit Consument en Markt verzoeken in te stemmen met rechtstreeks beroep bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven.